P U T U S A N

Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	**DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO;**
Tempat lahir	:	Medan;
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 18 Desember 1993;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru (Domisili) / Jl. Wates No. 12 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan raya Kota Pekanbaru (KTP);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Nurdin Chandra Sakti Nasution, S,H., Masrul Arifin, S.H., Triatno Manalu, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Warto, S.H., Qhoinul M., S.H., Christian Pahala William Hutasoit, S.H., dan Alan Kusuma, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO** dengan pidana penjara selama ***6 (enam) tahun*** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar ***Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)*** apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama ***3 (tiga) bulan***.

3. Menyatakan barang bukti berupa.

a. 4 (empat) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,49 gram;

b. 1 (satu) buah kotak kecil warna Gold;

c. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar;

d. 1 (satu) unit Hp android merk realme warna biru;

Dirampas untuk musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah),** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan **terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kemudian Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI langsung masuk ke kamar belakang kontrakan, lalu Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI memanggil terdakwa ke kamar belakang, setelah sampai di kamar belakang, lalu Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI menyuruh terdakwa untuk mengambil uang miliknya di ATM, namun sebelum terdakwa pergi, Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI berkata **"*tarek lah dulu sekali ni*"**, lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang disuruh oleh Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Setelah itu terdakwa melihat ada 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang berserakan di atas meja kamar tersebut kemudiam terdakwa memasukkan atau menyimpan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ke dalam kotak kecil warna gold lalu meletakkannya di rak di atas meja kamar kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ATM untuk mengambil uang.
- Bahwa saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sering terjadinya transaksi jual-beli narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju rumah kontrakan terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 16.00 wib, lalu saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mengamankan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang sedang berada di kamar rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa sekira 16.00 wib, terdakwa Kembali ke kontrakan terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan ternyata Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI sudah diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman lalu kemudian terdakwa pun ikut diamankan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI diamankan lalu salah seorang anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru memanggil Saksi Syafnil yang merupakan Ketua RT di tempat terdakwa mengontrak didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru dengan didampingi oleh warga yang mana saat itu Saksi Syafnil sedang berada di dalam rumah, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut memperlihatkan kepada saksi Syafnil berupa Surat Perintah Tugas dan Surat lainnya jika Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru sedang melakukan penangkapan terhadap warga Saki Syafnil yang tinggal di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan kota Pekanbaru, selanjutnya Saksi Syafnil bersama anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut pergi menuju tempat kejadian penangkapan dan setelah sampai di tempat kejadian saksi Syafnil ditemui oleh Pimpinan Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut dengan memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang sudah diamankan oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yaitu terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya Saksi Syafnil diminta oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru untuk mendampingi dalam melaksanakan penggeledahan terhadap badan serta kamar rumah tersebut.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa.
- Bahwa setelah menemukan (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa tersebut, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru juga menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabushabu-shabu, 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan, 4 (empat) bungkus plastic

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip pembungkus kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng warna Hitam bertuliskan BOLD, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 120/BB/II/10267/2024 tanggal 24 februari 2024 oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P. 83662 Jabatan Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan Kembali barang bukti terhadap :

a. 4 (empat) bungkus/paket kecil plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,88 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram dan berat bersihnya 0,49 gram.

Kemudian disihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

b. 4 (empat) bungkus plastic klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Barang bukti disita atas nama DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian Persero.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0486/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan M. Fajmi Zulkaham, S. Si Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,49 gram diberi nomor barang bukti 0750/2024/NNF.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang bukti tersebut disita dari : DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0750/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.**

- Bahwa **terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah)**, dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut ***tidak ada izin*** dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Perbuatan terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah),** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum,***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan **terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah)** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kemudian Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI langsung masuk ke kamar belakang kontrakan, lalu Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI memanggil terdakwa ke kamar belakang, setelah sampai di kamar belakang, lalu Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI menyuruh terdakwa untuk mengambil uang miliknya di ATM, namun sebelum terdakwa pergi, Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI berkata “tarek lah dulu sekali ni”, lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang disuruh oleh Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Setelah itu terdakwa melihat ada 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang berserakan di atas meja kamar tersebut kemudiam terdakwa memasukkan atau menyimpan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ke dalam kotak kecil warna gold lalu meletakkannya di rak di atas meja kamar kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ATM untuk mengambil uang.
- Bahwa saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sering terjadinya transaksi jual-beli narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju rumah kontrakan terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 16.00 wib, lalu saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mengamankan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang sedang berada di kamar rumah kontrakan terdakwa. Kemudian sekira 16.00 wib, terdakwa Kembali ke kontrakan terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesampainya di rumah kontrakan ternyata Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI sudah diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman lalu kemudian terdakwa pun ikut diamankan.

- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI diamankan lalu salah seorang anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru memanggil Saksi Syafnil yang merupakan Ketua RT di tempat terdakwa mengontrak didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru dengan didampingi oleh warga yang mana saat itu Saksi Syafnil sedang berada di dalam rumah, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut memperlihatkan kepada saksi Syafnil berupa Surat Perintah Tugas dan Surat lainnya jika Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru sedang melakukan penangkapan terhadap warga Saki Syafnil yang tinggal di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan kota Pekanbaru, selanjutnya Saksi Syafnil bersama anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut pergi menuju tempat kejadian penangkapan dan setelah sampai di tempat kejadian saksi Syafnil ditemui oleh Pimpinan Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut dengan memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang sudah diamankan oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yaitu terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya Saksi Syafnil diminta oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru untuk mendampingi dalam melaksanakan penggeledahan terhadap badan serta kamar rumah tersebut.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa.
- Bahwa setelah menemukan (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa tersebut, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru juga menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis shabu-shabushabu-shabu, 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan, 4 (empat) bungkus plastic klip pembungkus kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng warna Hitam bertuliskan BOLD, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 120/BB/II/10267/2024 tanggal 24 februari 2024 oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P. 83662 Jabatan Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan Kembali barang bukti terhadap :

a. 4 (empat) bungkus/paket kecil plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,88 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram dan berat bersihnya 0,49 gram.

Kemudian disihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

b. 4 (empat) bungkus plastic klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Barang bukti disita atas nama DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian Persero.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0486/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan M. Fajmi Zulkaham, S. Si Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,49 gram diberi nomor barang bukti 0750/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari : DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0750/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa **terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah)**, dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Perbuatan terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lardson Dean, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satlantas Polresta Pekanbaru Bersama-sama dengan rekan saksi yang Bernama Saksi Tri Yoga Mahendra serta team Opsnla Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Bersama-sama dengan Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sering terjadinya transaksi jual-beli narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi Bersama-sama dengan Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju rumah kontrakan terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 16.00 wib, lalu Saksi Bersama-sama dengan Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mengamankan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang sedang berada di kamar rumah kontrakan terdakwa. Kemudian sekira 16.00 wib, terdakwa Kembali ke kontrakan terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa melihat ternyata Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI sudah diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman lalu kemudian terdakwa pun ikut diamankan;
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI diamankan lalu salah seorang anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru memanggil Saksi Syafnil yang merupakan Ketua RT di tempat terdakwa mengontrak didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru dengan didampingi oleh warga yang mana saat itu Saksi Syafnil sedang berada di dalam rumah, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut memperlihatkan kepada saksi Syafnil berupa Surat Perintah Tugas dan Surat lainnya jika Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru sedang melakukan penangkapan terhadap warga Saksi Syafnil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tinggal di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan kota Pekanbaru, selanjutnya Saksi Syafnil bersama anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut pergi menuju tempat kejadian penangkapan dan setelah sampai di tempat kejadian saksi Syafnil ditemui oleh Pimpinan Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut dengan memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang sudah diamankan oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yaitu terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya Saksi Syafnil diminta oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru untuk mendampingi dalam melaksanakan penggeledahan terhadap badan serta kamar rumah tersebut;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa tersebut, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru juga menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabushabu-shabu, 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan, 4 (empat) bungkus plastic klip pembungkus kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng warna Hitam bertuliskan BOLD, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanju;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah), dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika dan prekusor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
  a. 4 (empat) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,49 gram;
  b. 1 (satu) buah kotak kecil warna Gold;
  c. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar;
  d. 1 (satu) unit Hp android merk realme warna biru;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Tri Yoga Mahendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Satlantas Polresta Pekanbaru Bersama-sama dengan rekan saksi yang Bernama Saksi Lardson Dean, SH. serta team Opsnla Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Bersama-sama dengan Saksi Lardson Dean, SH. dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sering terjadinya transaksi jual-beli narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi Bersama-sama dengan Saksi Lardson Dean, SH. dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju rumah kontrakan terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 16.00 wib, lalu Saksi Bersama-sama dengan Saksi Lardson Dean, SH. dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mengamankan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang sedang berada di kamar rumah kontrakan terdakwa. Kemudian sekira 16.00 wib, terdakwa Kembali ke kontrakan terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa melihat ternyata Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI sudah diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman lalu kemudian terdakwa pun ikut diamankan;

- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI diamankan lalu salah seorang anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru memanggil Saksi Syafnil yang merupakan Ketua RT di tempat terdakwa mengontrak didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru dengan didampingi oleh warga yang mana saat itu Saksi Syafnil sedang berada di dalam rumah, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut memperlihatkan kepada saksi Syafnil berupa Surat Perintah Tugas dan Surat lainnya jika Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru sedang melakukan penangkapan terhadap warga Saksi Syafnil yang tinggal di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan kota Pekanbaru, selanjutnya Saksi Syafnil bersama anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut pergi menuju tempat kejadian penangkapan dan setelah sampai di tempat kejadian saksi Syafnil ditemui oleh Pimpinan Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut dengan memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang sudah diamankan oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yaitu terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya Saksi Syafnil diminta oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru untuk mendampingi dalam melaksanakan penggeledahan terhadap badan serta kamar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa tersebut, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru juga menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabushabu-shabu, 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan, 4 (empat) bungkus plastic klip pembungkus kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng warna Hitam bertuliskan BOLD, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah), dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
  a. 4 (empat) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,49 gram;
  b. 1 (satu) buah kotak kecil warna Gold;
  c. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar;
  d. 1 (satu) unit Hp android merk realme warna biru;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Syafnil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT dimana tempat etrdakwa tinggal dan ditangkap yang menyaksikan penggeledahan terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat Jl. Bakti RT 05 RW 13 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau dan kebetulan saksi merupakan Ketua RT di tempat saksi tinggal, selanjutnya pada saat itu seorang laki-laki dengan didampingi warga saksi datang ke rumah saksi dengan menyampaikan pada saksi jika laki-laki tersebut adalah petugas Polisi dari Satuan Narkoba Polresta pekanbaru, selanjutnya petugas Polisi tersebut memperlihatkan pada saksi berupa surat perintah Tugas dan surat lainnya jika mereka ada melakukan penangkapan terhadap warga saksi yang tinggal di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan kota Pekanbaru, selanjutnya saksi bersama petugas Polisi pergi menuju tempat kejadian penangkapan tersebut dan setelah sampai di tempat kejadian saksi ditemuin oleh pimpinan petugas Polisi tersebut dengan memperlihatkan pada saksi jika 2 (dua) orang laki-laki tersebut sudah diamankan oleh petugas Polisi yaitu masing-masing bernama terdakwa DERICKA ANDRIAWAN als DERI dan saksi ANGGA MOENA SATRIA als ANGGA, selanjutnya saksi diminta oleh petugas Polisi untuk mendampingi dalam melaksanakan penggeledahan terhadap kamar rumah tersebut, dan pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa. Bahwa setelah menemukan (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa tersebut, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru juga menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabushabu-shabu, 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan, 4 (empat) bungkus plastic klip pembungkus kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng warna Hitam bertuliskan BOLD, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah), dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
  a. 4 (empat) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,49 gram;
  b. 1 (satu) buah kotak kecil warna Gold;
  c. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar;
  d. 1 (satu) unit Hp android merk realme warna biru;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib Saksi datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kemudian Saksi langsung masuk ke kamar belakang kontrakan, lalu Saksi memanggil terdakwa ke kamar belakang, setelah sampai di kamar belakang, lalu Saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil uang miliknya di ATM, namun sebelum terdakwa pergi, Saksi berkata **"*tarek lah dulu sekali ni*"**, lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang disuruh oleh Saksi. Setelah itu terdakwa melihat ada 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang berserakan di atas meja kamar tersebut kemudiam terdakwa memasukkan atau menyimpan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ke dalam kotak kecil warna gold lalu meletakkannya di rak di atas meja kamar kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ATM untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah terdakwa pergi hendak mengambil uang di ATM sekira pukul 16.00 wib, datang anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru ke kontrakan terdakwa lalu mengamankan saksi yang berada di dalam kamar terdakwa, setelah saksi diamankan lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa setelah dari ATM, selanjutnya terdakwa juga diamankan oleh anggota opsnla Satresanarkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kamar terhadap terdakwa dan saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT. Pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa. Bahwa setelah menemukan (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa tersebut, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru juga menemukan 1 (satu) paket /

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabushabu-shabu, 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan, 4 (empat) bungkus plastic klip pembungkus kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng warna Hitam bertuliskan BOLD, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam milik Saksi. Selanjutnya terdakwa dan Saksi dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa satu hari sebelum saksi dan terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu-shabu milik saksi sebanyak setengah gram yang saksi jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang memesan shabu-shabu kepada saksi yang datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dalam hal menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi melainkan mendapatkan upah berupa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara gratis dari saksi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi, dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :
  a. 4 (empat) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,49 gram;
  b. 1 (satu) buah kotak kecil warna Gold;
  c. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar;
  d. 1 (satu) unit Hp android merk realme warna biru;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 16.00 wib bertempat di rumah kontrakan yang berada di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kemudian Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari langsung masuk ke kamar belakang kontrakan, lalu Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari memanggil terdakwa ke kamar belakang, setelah sampai di kamar belakang, lalu Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari menyuruh terdakwa untuk mengambil uang miliknya di ATM, namun sebelum terdakwa pergi, Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari berkata **"*tarek lah dulu sekali ni*"**, lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang disuruh oleh Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari. Setelah itu terdakwa melihat ada 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang berserakan di atas meja kamar tersebut kemudiam terdakwa memasukkan atau menyimpan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ke dalam kotak kecil warna gold lalu meletakkannya di rak di atas meja kamar kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ATM untuk mengambil uang;
- Bahwa setelah terdakwa pergi hendak mengambil uang di ATM sekira pukul 16.00 wib, datang anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru ke kontrakan terdakwa lalu mengamankan saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari yang berada di dalam kamar terdakwa, setelah saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari diamankan lalu tidak berapa lama kemudian datang terdakwa setelah dari ATM, selanjutnya terdakwa juga diamankan oleh anggota opsnla Satresanarkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kamar terhadap terdakwa dan saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari dengan disaksikan oleh Ketua RT. Pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gold milik Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa. Bahwa setelah menemukan (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa tersebut, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru juga menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabushabu-shabu, 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan, 4 (empat) bungkus plastic klip pembungkus kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng warna Hitam bertuliskan BOLD, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam milik Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa satu hari sebelum saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari dan terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.30 wib, terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu-shabu milik saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari sebanyak setengah gram yang saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari jual seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang memesan shabu-shabu kepada saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari yang datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang dalam hal menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu milik saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari melainkan mendapatkan upah berupa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara gratis dari saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi Angga Moena Satria Als Angga Bin Gunawan Sari, dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, memiliki,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa :

a. 4 (empat) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,49 gram;

b. 1 (satu) buah kotak kecil warna Gold;

c. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar;

d. 1 (satu) unit Hp android merk realme warna biru;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 120/BB/II/10267/2024 tanggal 24 februari 2024 oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P. 83662 Jabatan Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan Kembali barang bukti terhadap :

a. 4 (empat) bungkus/paket kecil plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,88 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram dan berat bersihnya 0,49 gram.

Kemudian disihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

b. 4 (empat) bungkus plastic klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Barang bukti disita atas nama DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian Persero.

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0486/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan M. Fajmi Zulkaham, S. Si Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1. Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,49 gram diberi nomor barang bukti 0750/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari : DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0750/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,49 gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna Gold;
- 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar;
- 1 (satu) unit Hp android merk realme warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dilakukan penuntutan terpisah) datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kemudian Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI langsung masuk ke kamar belakang kontrakan, lalu Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI memanggil terdakwa ke kamar belakang, setelah sampai di kamar belakang, lalu Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI menyuruh terdakwa untuk mengambil uang miliknya di ATM, namun sebelum terdakwa pergi, Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI berkata “tarek lah dulu sekali ni”, lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang disuruh oleh Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Setelah itu terdakwa melihat ada 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang berserakan di atas meja kamar tersebut kemudiam terdakwa memasukkan atau menyimpan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ke dalam kotak kecil warna gold lalu meletakkannya di rak di atas meja kamar kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ATM untuk mengambil uang.

- Bahwa saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sering terjadinya transaksi jual-beli narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju rumah kontrakan terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 16.00 wib, lalu saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mengamankan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang sedang berada di kamar rumah kontrakan terdakwa. Kemudian sekira 16.00 wib, terdakwa Kembali ke kontrakan terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan ternyata Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI sudah diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman lalu kemudian terdakwa pun ikut diamankan.
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI diamankan lalu salah seorang anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru memanggil Saksi Syafnil yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua RT di tempat terdakwa mengontrak didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru dengan didampingi oleh warga yang mana saat itu Saksi Syafnil sedang berada di dalam rumah, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut memperlihatkan kepada saksi Syafnil berupa Surat Perintah Tugas dan Surat lainnya jika Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru sedang melakukan penangkapan terhadap warga Saki Syafnil yang tinggal di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan kota Pekanbaru, selanjutnya Saksi Syafnil bersama anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut pergi menuju tempat kejadian penangkapan dan setelah sampai di tempat kejadian saksi Syafnil ditemui oleh Pimpinan Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut dengan memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang sudah diamankan oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yaitu terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya Saksi Syafnil diminta oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru untuk mendampingi dalam melaksanakan penggeledahan terhadap badan serta kamar rumah tersebut.

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa.
- Bahwa setelah menemukan (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa tersebut, kemudian anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru juga menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabushabu-shabu, 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan, 4 (empat) bungkus plastic klip pembungkus kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng warna Hitam bertuliskan BOLD, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

GUNAWAN SARI. Selanjutnya terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa **terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah)**, dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, kemudian Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI langsung masuk ke kamar belakang kontrakan, lalu Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI memanggil terdakwa ke kamar belakang, setelah sampai di kamar belakang, lalu Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI menyuruh terdakwa untuk mengambil uang miliknya di ATM, namun sebelum terdakwa pergi, Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI berkata “tarek lah dulu sekali ni”, lalu terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang disuruh oleh Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Setelah itu terdakwa melihat ada 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu yang berserakan di atas meja kamar tersebut kemudiam terdakwa memasukkan atau menyimpan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis Shabu-shabu tersebut ke dalam kotak kecil warna gold lalu meletakkannya di rak di atas meja kamar kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi menuju ATM untuk mengambil uang.

Menimbang, bahwa saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru sering terjadinya transaksi jual-beli narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru langsung menuju rumah kontrakan terdakwa. Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sekira pukul 16.00 wib, lalu saksi Hadyanto Pasaribu, Saksi Lardson Dean, SH., Saksi Tri Yoga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahendra dan beberapa rekan opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru mengamankan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang sedang berada di kamar rumah kontrakan terdakwa. Kemudian sekira 16.00 wib, terdakwa Kembali ke kontrakan terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan ternyata Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI sudah diamankan oleh anggota polisi yang berpakaian preman lalu kemudian terdakwa pun ikut diamankan.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI diamankan lalu salah seorang anggota Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru memanggil Saksi Syafnil yang merupakan Ketua RT di tempat terdakwa mengontrak didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru dengan didampingi oleh warga yang mana saat itu Saksi Syafnil sedang berada di dalam rumah, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut memperlihatkan kepada saksi Syafnil berupa Surat Perintah Tugas dan Surat lainnya jika Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru sedang melakukan penangkapan terhadap warga Saki Syafnil yang tinggal di Jl. Satria Kel. Rejosari Kec. Tenayan kota Pekanbaru, selanjutnya Saksi Syafnil bersama anggota Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut pergi menuju tempat kejadian penangkapan dan setelah sampai di tempat kejadian saksi Syafnil ditemui oleh Pimpinan Team Satresnarkoba Polresta Pekanbaru tersebut dengan memperlihatkan 2 (dua) orang laki-laki yang sudah diamankan oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru yaitu terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya Saksi Syafnil diminta oleh Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru untuk mendampingi dalam melaksanakan penggeledahan terhadap badan serta kamar rumah tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menemukan (empat) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak kecil warna gold milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang disimpan oleh terdakwa di rak di atas meja kamar serta 1 (satu) unit Timbangan Digital ukuran besar, 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik terdakwa tersebut, kemudian anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Opsnal Satresnarkoba Polresta Pekanbaru juga menemukan 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet sedotan, 4 (empat) bungkus plastic klip pembungkus kosong, 1 (satu) buah kotak kaleng warna Hitam bertuliskan BOLD, 1 (satu) unit Timbangan Digital, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Hitam milik Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI. Selanjutnya terdakwa dan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 120/BB/II/10267/2024 tanggal 24 februari 2024 oleh AFDHILLA IHSAN, SH NIK. P. 83662 Jabatan Penaksir Cabang PT. Pegadaian Cabang Pasar Kodim, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan Kembali barang bukti terhadap :

a. 4 (empat) bungkus/paket kecil plastic klip bening ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,88 gram, berat pembungkusnya 0,39 gram dan berat bersihnya 0,49 gram.

Kemudian disihkan dengan rincian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,49 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

b. 4 (empat) bungkus plastic klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,39 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Barang bukti disita atas nama DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO.

Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel alumunium milik PT. Pegadaian Persero.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0486/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM Kasub.bid Narkoba pada Laboratorium Polda Riau dibantu dengan M. Fajmi Zulkaham, S. Si Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

Barang bukti :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,49 gram diberi nomor barang bukti 0750/2024/NNF.

Barang bukti tersebut disita dari : DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO.

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0750/2024/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **METAMFETAMINA**. dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.**

Menimbang, bahwa **terdakwa DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO bersama-sama dengan Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI (dilakukan penuntutan terpisah)**, dalam hal percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan ataupun untuk kebutuhan Medis.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permukatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permukatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama Saksi ANGGA MOENA SATRIA Als ANGGA Bin GUNAWAN SARI yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Permukatan jahat” menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,49 gram, 1 (satu) buah kotak kecil warna Gold, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar dan 1 (satu) unit Hp android merk realme warna biru, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut ***dimusnahkan;***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **DERICKA ANDRIAWAN Als DERI Bin (Alm) SUPRAYETNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“*Permufakatan jahat tanpa hak menguasai***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

***Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*"** sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Kedua;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 4 (empat) paket / bungkus plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,49 gram;

b. 1 (satu) buah kotak kecil warna Gold;

c. 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar;

d. 1 (satu) unit Hp android merk realme warna biru;

Dimusnahkan.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Senin,** tanggal **23 September 2024** oleh kami, **Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H,** sebagai Hakim Ketua, **Indra Lesmana Karim, S.H.,** dan **Indra Lesmana Karim, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Wirman Jhonie Laflie, S.H., M.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Dedy, S.H., M.H.	**Zefri Mayeldo Harahap, S.H.,M.H.**
Indra Lesmana Karim, S.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)